

1502228-98.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL ANTÔNIO RODRIGUES

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MICHEL ANTONIO RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502228-98.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502228-98.2020.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL ANTÔNIO RODRIGUES

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MICHEL ANTONIO RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 09h40, na Rua São Salvador, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 17 porções ("parangas") de maconha, com peso líquido de 40,48 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18/19 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo

a fls. 76/79), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e sua defensora apresentou resposta à acusação (fls.102).

A denúncia foi recebida no dia 19 de agosto de 2021 (fls.110/111).

O acusado foi citado (fls.140).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 146/151).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 155/156).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/08), pelo boletim de ocorrência nº 752/2020 (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 76/79).

A autoria é certa.

João Roberto de Oliveira Gomes, policial militar, estava em patrulhamento de rotina num local conhecido como "igrejinha", e visualizou o réu de pé ao lado de um veículo. Percebeu que o réu entregou algo para a pessoa do veículo. Ao notarem a aproximação policial, o veículo se evadiu pela Rua Lázaro Pires e o réu tentou fugir a pé, mas foi abordado em uma rua sem saída. Em busca pessoal, foram localizadas 17 porções de maconha, um aparelho celular e quantia em dinheiro. Afirmou que o acusado estava sozinho próximo ao carro. Informou que já tinha abordado o réu antes, no mesmo local.

A policial militar Andreza Veronica de Souza narrou que efetuava patrulhamento, quando entrou na Rua São Salvador. Avistou o réu próximo a um carro. Afirmou que o veículo saiu do local e o acusado foi abordado próximo ao córrego. Disse que o réu aparentava estar conversando com o motorista. Apenas o réu se evadiu correndo, mais ninguém. Alegou que o acusado está sempre na frente da "igrejinha", porque a sogra dele ou algum outro parente morava nas imediações do local.

O réu, interrogado, negou os fatos. Disse que a droga não era dele, mas de um adolescente. Disse que as porções de maconha estavam com esse adolescente. Com ele havia apenas duas porções de cocaína. Tinha também R\$ 50,00. Disse que foi agredido pelos policiais militares que realizaram a abordagem no local dos fatos. Acredita que os policiais estavam de marcação com ele, porque tinham abordado antes e nada havia localizado. Nunca foi processado antes. Trabalha como autônomo, como pedreiro.

A negativa do réu, contudo, não encontra amparo na prova oral produzida.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que visualizaram o réu, em local conhecido como ponto de venda de drogas, conhecido como "igrejinha", debruçado sobre um veículo, que evadiu-se quando visualizou a viatura policial.

O réu também saiu do local, mas foi abordado em uma rua sem saída e com ele localizaram drogas e dinheiro.

O ato visualizado pelos policiais militares é ato típico de mercância de drogas. O réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, inclusive com apelido de igrejinha.

Conforme narrado pelos policiais militares, o réu já havia sido abordado antes, por conta de situação suspeita, no mesmo local dos fatos.

Não havia adolescente no local, como dito pelo réu. Não há testemunhas ou outra prova nos autos sobre tal situação.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real. Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 31).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário (fls. 31) e não há informes de que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa.

Assim, diminui-se a pena em 2/3, perfazendo o montante final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da primariedade do réu, será o inicialmente aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar MICHEL ANTONIO RODRIGUES (RG. Nº 44.168.489, CPF. 395.501.998-51), com fulcro no artigo 33, "caput" Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º), consistente em:

- 1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;
- 2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 68 - R\$ 18,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se

trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 01 de abril de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA